

מסורת הש"ס

^[א] [נסהדרין ל.], ^[ב] [ז.], ^[ג] [מוס' פאה פ"ד], ^[ד] [לעיל ב:], ^[ה] [לעיל ב:], ^[ו] [לעיל ב:], ^[ז] [לעיל ב:], ^[ח] [לעיל ב:], ^[ט] [לעיל ב:], ^[י] [לעיל ב:], ^[יא] [מוס' ב:], ^[יב] [לעיל ב:]

תורה אור השלם

1 אמות מאריך חצמח צדק משמים נשקף:

2 תהלים פה יב צדק ומשפט מוכן בסאף חסד ואמת יקדמו פניו: תהלים פט טו

3 אמרו צדיק בן טוב כי פיר מעלליהם יאכלו: ישיעיהו ג י

4 פרי צדיק עץ חיים ולקח נפשות רבים: משיא יא ל
5 קשב וקשיו לו את העבות בבא ושמשו יושבב בשלמותו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יי אלהיו: דברים כד יג

6 יא: יבקע פשוט אורך וארבוהי מורה חצמח וחקל לפניו צדק בבוד יי יאסף: ישיעיהו ח ח

הנהגות הב"ח

(א) רש"י ד"ה אפי' וכו' מני רישא יחלוקי' הס"ד:
(ב) ד"ה נותן לכל פתח ד' אמות להלן מן הפתח כנגדו ההירוחב כפי רוח הפתח כ"ל ותיבת ברוחב החצר נחתק וחצי"ר מ"ה הבי קאמר טטל ח' אמות באורך החצר ודעית וכו' מן הפתח כנגדו הס"ד:
(ג) תוס' ד"ה ולא וכו' אין לי אלא ודע חומר שטחים בהמשכם מנין לזכות לתך כאלה חקק כ"ל ותיבת בית סור ותיבת וחצי סאה נחתק:
(ד) בא"ר משמחיתו לארעתיכו:

מוסף רש"י

אין חולקין את החצר. אן האחד טועק את פניו להטק (ועי' ב.). חצר מתחלקת לפי פתחיה. חצר שסיו בתים פתוחין לה ולחוקה שני אחין ביניהם, זה נוטל ג' בתים קטנים וזה נוטל כנגדן בית גדול, אם אלו חלקק חיצוף של חצר, זה שנטל ג' בתים הקטנים נוטל ג' חלקים כמנין ג' פתחים וזה נוטל רביע, לפי שהחצר עשו לזלזלה וזלזלה, שדרך החצר נכנסין ויוצאין מן הבתים לרה"ר ומכניסין משאומיהן וסורקין לפני פתחיהם לפיכך חצר מתחלקת לפי הפתחים (סוכה ג.) ובעיני' שבת מקו:
הובא קמחו יב.). ורב חסדא אבוי. אין צריך ליתן לכל פתח אלא ד' אמות כנגדן מן הפתח והלאה ורחבן כרוחב הפתח ואפילו הוא רחב י' אמות נוטל ד' אמות כמקו וכנגד כל רחבו לפרק משאו (שם).

השוותפין

פרק ראשון בבא בתרא

י.א.

דלא סיימוה קמיה. דר' אמי דלעניי עובדי כוכבים חלקן רבא והנך דאמרן לעיל (דף ת.) דשדרה נמי איפרא הורמזי למאיה רבה משום שלום מלכות נמי קבלינהו ולא אפשר ליה לחלקן לעניי עובדי כוכבים דאסור לגנוז דעת הצריות ואפילו דעמו של עובד כוכבים [חולין דל.] אכל במעות המתחלקות לעניים אין גניבת דעת דאינהו נמי ידעי שישראל רגילים לפרנס עניי עובדי כוכבים כדאמרנ' במס' גיטין (דף סא.) מפרנסין עניי עובדי כוכבים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום: **אסה אחרס** כו'. מתורבת למדנו לפיכך נברא אדם יחידי לומר לך כל המקיים נפש

ולא את השדה עד שיחיה בה **מ'** קבין וכו'. אף על גב דבכל דהו מקרי שדה כדאמרין בפרק האומר בקידושין (דף סא.) אין לי (א) אלא בית כור זרע חומר שעורים מנין לרבות סאה וחצי סאה מרקב וחצי מרקב מ"ל שדה מ"מ אינו חשבו לטרוח לחרוש ולזרוע בפחות מט' קצין והא דאמר בסוף כמזנות (דף קיב.) אמר ההוא מינא לרי' מנינא יאות משבחיתו ^(י) בארעייתו בית סאה הניח לי אכל ממנה משח [ממנה חמר] ממנה עיצור ממנה קטנית כו' התם היה במקום שמתנבך ציומר: הכא

אחיו ובית אביו ואמרו לו אבותיך גנוז והוסיפו על של אבותם ואתה מבזבזם אמר להם אבותי גנוז למטה ואני גנותי למעלה שנאמר אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף אבותי גנוז במקום שהיד שולטת בו ואני גנותי במקום שאין היד שולטת בו שנאמר צדק ומשפט מכון כסאך אבותי גנוז דבר שאין עושה פירות ואני גנותי דבר שעושה פירות שנאמר אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו אבותי גנוז [ואצרות] ממון ואני גנותי ואצרות נפשות שנאמר פרי צדיק עץ חיים ולוקח נפשות חכם אבותי גנוז לאחרים ואני גנותי לעצמי שנאמר ולך תהיה צדקה אבותי גנוז לעולם הזה ואני גנותי לעולם הבא שנאמר והלך לפניך צדקך כבוד ה' **יאספך**: ואם קנה בה בית דירה הרי הוא כאנשי העיר: מתניתין דלא כרשב"ג דתניא רבן שמעון ב"ג אומר אם קנה בה קרקע כל שהוא הרי הוא כאנשי העיר והא תניא רבן שמעון בן גמליאל אומר אם קנה שם קרקע הראויה לבית דירה הרי הוא כאנשי העיר תרי תנאי ואליבא דרבן שמעון בן גמליאל: **מתני'** אין חולקין את החצר עד שיהא ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה יולא את השדה עד שיהא בה תשעה קבין לזה ותשעה קבין לזה ר' יהודה אומר עד שיהא בה תשעת חצי קבין לזה ותשעת חצי קבין לזה יולא את הגינה עד שיהא בה חצי קב לזה וחצי קב לזה ר' עקיבא אומר בית רובע יולא את המרקלין ולא את המורן ולא את השוכך ולא את המלית ולא את המרחץ ולא את בית הכד ולא את בית השלחין עד שיהא בהן כדי לזה וכדי לזה יזה הכלל כל שיחלק ושמו עליו חולקין ואם לאו אין חולקין אימתי בזמן שאין שניהם רוצים י אבל בזמן ששניהם רוצים אפי' פחות מכאן יחלוקו וכתבי הקדש אע"פ ששניהם רוצים לא יחלוקו: גמ' א"ר אסי א"ר יוחנן יארבע אמות שאמרו חוץ משל פתחים תניא גמי הכי אין חולקים את החצר עד שיהא בה שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה והא אנן תנן ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה אלא ש"מ כדרבי אסי שמע מינה ואיכא דרמי להו מירמא תנן אין חולקין את החצר עד שיהא בה ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה והתניא שמונה אמות לזה ושמונה אמות לזה א"ר אסי אמר ר' יוחנן ארבע אמות שאמרו חוץ משל פתחים אמר רב הונא חצר מתחלקת לפי פתחיה ורב חסדא אמר ר' נתנין ארבע אמות לכל פתח ופתח והשאר חולקין בשוה תניא כוותיה דרב חסדא פתחים שבחצר יש להן ארבע אמות היה לזה פתח אחד ולזה שני פתחים זה שיש לו פתח אחד נוטל ארבע אמות וזה שיש לו שני פתחים נוטל שמונה אמות והשאר חולקין בשוה היה לזה פתח רחב שמונה אמות נוטל שמונה אמות כנגד הפתח וארבע אמות בחצר ארבע אמות בחצר מאי עבדיתייהו אמר אביי יהכי קאמר נוטל שמונה אמות באורך החצר וארבע אמות ברוחב החצר אמר אמימר יהאי פירא דסופלי יש לו ארבע אמות לכל רוח ורוח יולא אמרן אלא דלא מייחד ליה פתחא אבל

עין מושפט נר מצוה

צד א מיי פ"א מהל' דלמ' ושמירת נפש הלכה טו:
צד ב ג ד מיי פ"א מהל' סבטים הל' ד ופ"ב
הלכה א סמג עין סב טוש"ע ח"מ ס' קעא סעיף ג:

צד ה מיי שם פ"א הל' ה
סמג שם:

צד ו מיי שם הל' ד
סמג שם טוש"ע שם סעיף ג:

צד ז ח מיי שם פ"ב
הלכה ט סמג שם טוש"ע ח"מ ס' קעג סעיף א:

צט ט מיי שם הל' א
וסמג שם טוש"ע ח"מ ס' קעא סעיף ג:

ק י כ ל מיי שם ומגן שם
טוש"ע ח"מ ס' קעג סעיף א:

קא מ נ מיי שם הל' ג
טוש"ע שם ס"ג:

רבינו גרשום

מבזבז ממלכי חשמונים היה: במקום שאין עושין פירות. שהממון המונח באוצר אינו מייתר כלום: אם קנה בה קרקע הראוי לבית דירה אפי"פ שלא עשה בה דירה: פ"ב: ארבע אמות לזה ד' אמות לזה שאמרו בחצר חוץ משל פתחים דלכל פתח יש לו בחצר ד' אמות לפרק משאו. ועבשיו אם יהיה חצר ט"ז אמה דמטי לפתחים ח' ולחלוק ח' (חלקים) והיינו ח' אמות לכל אחד עם הפתח שלו: אמר רב הונא חצר מתחלקת לפי פתחיה. שאם הניח להם אביהן לזה בית אחד של ב' פתחים ולזה בית אחד של פתח אחד ולפני בתים הללו היהת חצר מתחלקת אותה חצר לפי פתחיה וזה שיש לו ב' פתחים נוטל ב' דיות מן החצר וזה שאין לו אלא פתח אחד נוטל שליש ולפי שיש חזקה לזה טפי: ורב חסדא אמר ד' אמות לכל פתח ופתח. ולא כל שתי דיות החצר דאי מייתר מו' ד' לכל פתח חולקין בשוה: נוטל ח' אמות באורך החצר כנגד ח' אמות של רוחב הפתח וד' אמות ברוחב החצר כנגד הפתח. כלומר דלא שקיל אלא (על) ח' ברוחב ד': פירא דסופלי אם הגיעם חצר אחרת גדולה ובהון אותה חצר היהת פירא דסופלי חפירה שמשימין גרעיני תמרים לצורך מאכל בהמת הגניע ליווש אחד אותה פירא דסופלי. יש לו ד' אמות בחצר וזה הואיל דעיינן לא נעשה פתח דרך לאותה חפירה אמרינן דיש לו ד' אמות לכל רוח ליכנס באיזה רוח שירצה ולהשתמש ד' אמות לכל רוח: אלא שלא ייחד אביהן פתח. לאותה חפירה דסופלי: אבל וכו'. לאי אם יש לאחד מן השותפים פירות דסופלי חרין שמשימין בו תבן ומספוא לשוורים בהאי חצר נוטל ד' אמות לכל רוח של חרין זו כלומר כשיעור תמיששו ועבודתו טלטול החרין לבד החלוקה שחולקין בשווה דיש לו ליטול לפי חזקה דאית לה בתון החצר. למורי הרב: אכסדרה גג מקורה הקבוע על ד' קונדיטין ופתוחה מכל צדדיה ואינה עשויה אלא לצל בעלמא כשחולקין את

החצר למי ששיגע לו האכסדרה אין נוטל ד' אמות חוץ לאכסדרה כמו לפתח דרעמא מאי אמרו דנוטל ד' אמות דאיתו רוצה ללכלך ולטנק ביתו מובל בהמתו אבל הכא באכסדרה זו הואיל שאין לה דפנות סביב אפשר לו דעייל באכסדרה זו (רבי כי רב שלומדין שם תלמידים שיש לה ג' דפנות) ומפרק דבלאו הכי נמי מטופות מן הובלים ומן הגשמים ולהכי אין גרידין ד' אמות: